

Nr. 2 Referentenbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 7. Januar 1936, 9.30 Uhr

R 2/57954, Bl. 150–160 Niederschrift des RFM, Umdruck¹

Anwesend: MD Hedding (Vorsitz), MR Weiß, Mayer, Groth, Kühne (RFM); MR Fuchs (RIM); MR Knoll, Thiele, Ref. Vorwerck (RAM); MD Hog, MR v. Heusinger, Gasda, Renzi (PrFM); Jarmer (RfR); ORR Weißer (REM); Wrabec (RForstA); LGR Riehle, RR Mücke (RWiM); 13 weitere Sachbearbeiter.

Beginn: 09:30

Ort: Reichsfinanzministerium

[GESTALTUNG DES KÜNFTIGEN REICHSGRUNDSTEUERGESETZES]

I. Berücksichtigung des künftigen Reichsplanungsrechtes.

Der Vertreter der *Reichsstelle für Raumordnung* wies darauf hin, daß die Steuergesetzgebung auch für die Gestaltung des Planungsrechtes von Bedeutung wäre und infolgedessen von dem Gesichtspunkte des zukünftigen Planungsrechtes² aus folgende Vorschläge für das Grundsteuergesetz gemacht würden:

– 1.

Da in dem Planungsrechte über die Verwendung des Bodens, soweit er nicht land- und forstwirtschaftlich genutzt würde, Bestimmungen getroffen würden, wäre es richtig, eine Scheidung bei der Bewertung und Besteuerung des land- und forstwirtschaftlich genutzten und des sonstigen Bodens zu machen. Dies sei auch aus anderen Gründen richtig; denn beim land- und forstwirtschaftlichen Boden werde der Boden selbst genutzt, beim übrigen Grundbesitz aber nicht der Boden, sondern das darauf errichtete Gebäude.

– 2.

¹ Den in der Besprechung vertretenen Ressorts am 11.1. 1936 übersandt; R 2/57954, Bl. 150; auch in: R 3901/4650, Bl. 273–278. Zur Vorgeschichte: Im 3. Teil, Kap. II der NotVO vom 1. 12. 1930 (RGBl. I S. 517, 530) hatte die Regierung Brüning es unternommen, das landesrechtl. zersplitterte Realsteuerrecht mittels des sog. „GrundsteuerrahmenG“ und eines „GewerbesteuerrahmenG“ zu vereinheitlichen; s. ARW, Kab. Brüning I/II, I Nrr. 167 P. 1, 183 u. ö. Dieses neue Recht, das den Ländern gleichwohl bestimmte Vollmachten zur abweichenden oder ergänzenden Gestaltung beließ, sollte ab April 1932 allgemein verbindlich sein, wurde aber nur in Mecklenburg und tlw. in Oldenburg eingeführt. Nach der NS-Machtergreifung war für autonome Gestaltungsbefugnisse der Länder kein Raum mehr, wie auch die Steuerreform vom Okt. 1934, insbes. das *ReichsbewertungsG* und das *BodenschätzungsG* (s. ARH II/1, Nr. 23 P. 1 c, d) eine einfache Übernahme der Rahmengesetze ausschloß. Das *Gesetz über das Inkrafttreten der reichsrechtl. Regelung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer* vom 21.1. 1935 (RGBl. I S. 23) hatte deshalb die Länder von der Verpflichtung zur Einführung des neuen Rechts befreit und in § 2 bestimmt: „Die Vorschriften des Grundsteuerrahmengesetzes und des Gewerbesteuerrahmengesetzes werden durch eine neue reichsrechtliche Regelung ersetzt, die am 1. April 1937 in Kraft tritt.“

Die bei der Kodifizierung eines Reichsrealsteuerrechts zu klärenden Grundsatzfragen hatte die Steuerabt. des RFM in einem umfängl. Schreiben an die Ressorts vom 23.11. 1935 zusammengefaßt, nicht ohne die besondere Dringlichkeit zu betonen: Das neue Recht führe zweifellos regional zu erheblichen Belastungsverschiebungen, die durch eine bes. sorgfältige Ermittlung der Steuertarife auszugleichen seien; solle dies fristgerecht möglich sein, müßten die Gesetze „noch vor den Sommerferien des Reichskabinetts verabschiedet werden“; R 2/57954, Bl. 32–43. Die Ressorts waren gebeten worden, sich beschleunigt zu den sie berührenden Fragen zu äußern, und nach Eingang ihrer Stellungnahmen (ebd. Bl. 51 ff., 127 ff.) hatte das RFM mit Schnellbrief vom 23.12. 1935 die Punkte, über die hauptsächlich Klärungsbedarf bestand, benannt und gleichzeitig zu dieser Referentenbesprechung eingeladen; ebd. Bl. 105–108.

² Eine Generalrevision des Reichs- und Landesplanungsrechts unterblieb, die RfR vermochte keine umfassende Planungskompetenz durchzusetzen; vgl. ARH II/2, Nr. 259, bes. Anm. 15. Zu den nachstehend entwickelten Argumenten vgl. die Stellungnahme der RfR vom 13.12. 1935, in: R 2/57954, Bl. 51–56.

In der Besteuerung des land- und forstwirtschaftlichen Bodens brauche deshalb auch vom Standpunkte der Reichsplanung aus nichts geändert zu werden; dagegen sei es bei sonstigem Boden erforderlich, den Boden und die Gebäude getrennt zu bewerten und vielleicht auch verschieden zu besteuern. Der Wert des Bodens bei städtischen Grundstücken werde im wesentlichen durch seine Lage bestimmt, weshalb es sich rechtfertige, ihn mit einer Lagewertabgabe zu belegen. Der Wert des Gebäudes richte sich dagegen nach seinem Ertrage, weshalb hier die Besteuerung nach dem Ertragswerte angezeigt sei.

– 3.

Die getrennte Besteuerung des Bodens nach dem Lagewerte und der Gebäude nach dem Ertragswerte, zunächst aber wenigstens einmal die getrennte Bewertung von Boden und Gebäude, sei für das Planungsrecht von besonderer Wichtigkeit. Einmal könnte nämlich dann dem Gedanken der Abschreibung der Gebäude und ihrer Entschuldung näher getreten werden, wodurch überhaupt erst eine freie Planung ermöglicht würde. Zum andern würden sich dann die durch planungsrechtliche Vorschriften eintretenden Werterhöhungen oder Wertminderungen in der Höhe der Lagewertabgabe auswirken. Hierdurch würde es möglich sein, eine häufigere Nachprüfung des Lagewertes vorzunehmen, und es würden Schwierigkeiten vermieden, die auftreten könnten, wenn durch Bestimmungen des Planungsrechtes, wie etwa der Erklärung von Baugebieten oder Bausperrgebieten, Wertänderungen, die nicht entschädigt werden sollten, herbeigeführt würden.

– 4.

Die Wertveränderungen werden heute durch die Wertzuwachssteuer aus Anlaß von Grundstücksveräußerungen erfaßt³. Die nationalsozialistische Bodenpolitik strebe jedoch dahin, die Zahl der Veräußerungen möglichst einzuschränken. Aus diesem Grunde sei es auch gerechtfertigt, die Wertveränderung des Bodens nicht mehr durch die Wertzuwachssteuer, sondern durch eine laufende Lagewertabgabe zu erfassen.

– 5.

Die getrennte Bewertung des städtischen Bodens sei den Finanzämtern auch möglich, da bei den Einfamilienhäusern eine solche getrennte Bewertung bereits jetzt statfinde und bei den Mietshäusern nicht auf unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen könnte.

– 6.

Der Vorschlag der Reichsstelle für Raumordnung, bei dem städtischen Besitz eine getrennte Bewertung des Bodens und der Gebäude durchzuführen, solle dazu dienen, die Durchführung des künftigen Reichsplanungsrechtes (Beseitigung von Altstadtvierteln, Bestimmung von Baugebieten und Bausperrgebieten usw.) vorzubereiten oder wenigstens die Durchführung des Planungsrechtes nicht zu erschweren.

Ein Vertreter des *Reichsarbeitsministeriums* führte daraufhin folgendes aus: Gebäude seien Menschenwerk. Ihre Errichtung verschaffe Arbeit. Sie müßten deshalb steuerlich geschont werden. Dagegen sei es gerechtfertigt, den Verkehrswert des Grund und Bodens, der ohne Zutun des einzelnen Menschen als Eigentümers eines Grundstücks entstehe, schärfer zu besteuern. Der extremste Fall auf der einen Seite sei der, daß man die Gebäude ganz steuerfrei lasse und die Grundsteuer nur vom Boden erhebe. Der extremste Fall auf der anderen Seite wäre der, daß man außer der Grundsteuer noch eine reine Gebäudesteuer einführe und die beiden Steuern so bemesse, daß der Boden und das Gebäude gleich belastet würden. Dann würde steuerlich im Ergebnis alles beim alten bleiben. Erstrebenswert sei der erste Fall. Doch sei dies eine Quantitätsfrage. Da das bisherige Aufkommen⁴ nach Möglichkeit gewahrt werden müsse, werde der Weg einer Besteuerung nur

³ Im Rj. 1934/25 flossen den Gemeinden und Gemeindeverbänden aus der Wertzuwachssteuer 16,3 Mio RM zu, im Rj. 1936/37 25 Mio RM; STAT. JB. 1936, S. 451; ebd. 1939/40, S. 513.

⁴ Im Rj. 1934/35 betrug das Aufkommen an Grund- und Gebäudesteuer 1356,6 Mio RM. Davon erhielten die Länder 392 Mio RM, der größere Rest verblieb den Gemeinden und Gemeindeverbänden; STAT. JB. 1936, S. 451. Für das Rj. 1936/37 schätzte MR

des Grund und Bodens zur Zeit vielleicht nicht gangbar sein. Zwischen den beiden extremen Fällen lägen aber unendlich viele Differenzierungsmöglichkeiten. Es sei notwendig, durch eine getrennte Bewertung des Bodens und der Gebäude sich diese differenzierten Besteuerungsmöglichkeiten auf jeden Fall zu sichern. Durch eine einheitliche Bewertung des Bodens und der Gebäude verbaue man sich diese Möglichkeit und behindere eine an sich notwendige Entwicklung. Bei den Einfamilienhäusern sei die getrennte Bewertung bei der jetzigen Einheitsbewertung bereits durchgeführt und dürfte auch für die übrigen Grundstücke durchführbar sein.

Ein Vertreter des *Preußischen Finanzministeriums* führte demgegenüber aus: Das Steuerrecht müsse sich an den jetzigen Stand des bürgerlichen Rechts und der Verkehrsauffassung halten. Das bürgerlich-rechtliche Eigentum erstrecke sich grundsätzlich auf den Boden *und* die Gebäude. Dasselbe gelte von der hypothekarischen Belastung. Die Verkehrsauffassung betrachte den Boden und die Gebäude als etwas untrennbares Ganzes (wirtschaftliche Einheit). Bei einer Beschränkung der Besteuerung auf den nackten Grund und Boden (für die bebauten und unbebauten Grundstücke) würde – wie auch die Bodenreformer es wollen⁵ – die Steuer für die unbebauten Grundstücke so hoch und damit die Entwertung dieser Grundstücke so groß werden, daß die Folgen, die das Reichsfinanzministerium in seinem Einladungsschreiben vom 23. Dezember 1935 dargestellt hat⁶, unausbleiblich sein müßten.

Ein Vertreter des *Reichswirtschaftsministeriums* bezeichnete die Wünsche auf stärkere Heranziehung der unbebauten Grundstücke und Entlastung der bebauten Grundstücke – jedenfalls für die gegenwärtigen Verhältnisse – für sein Ressort als unannehmbar.

Von Vertretern des *Reichsinnenministeriums*, des *Preußischen Finanzministeriums* und des *Reichsfinanzministeriums* wurde übereinstimmend auf folgendes hingewiesen: Die Einheitsbewertung nach dem geltenden Reichsbewertungsgesetz⁷ sei jetzt so gut wie abgeschlossen. Bei dieser Einheitsbe-

Kühne in einer mit der Niederschrift über diese Sitzung vorgelegten Übersicht für RFM v. Krosigk vom 11.1. 1936 das Gesamtaufkommen auf 1,4 Mrd. RM; R 2/57954, Bl. 161.

⁵ Die Bodenreformbewegung bezweckte generell eine Änderung des privatwirtschaftl. Bodenrechts zugunsten des Gemeinwohls. In England und den USA hatten ihre Vertreter im 19. Jh. die restlose steuerl. Erfassung der Grundrente als „arbeitsloses Einkommen“ gefordert, ein radikaler Flügel die Beseitigung des priv. Grundeigentums selbst. In Dtl. forderte der 1888 gegründete „Bund für Bodenbesitzreform“, 1898 umbenannt in „Bund dt. Bodenreformer“ und seither geleitet von Adolf Damaschke (1865–1935), ebenfalls eine Wegsteuerung der Grundrente. Er gewann nach dem I. Weltkrieg erheb. Einfluß auf die Bodenvorrats- und Grundsteuerpolitik der Gemeinden, indem sich der Gedanke der Steuerbemessung nach dem „gemeinen Wert“ und die Besteuerung des „unverdienten Wertzuwachses“ durchsetzte. Auch die NSDAP hatte in Punkt 17 ihres Parteiprogramms von 1920 „eine unseren nationalen Bedürfnissen angepaßte Bodenreform“ sowie die „unentgeltliche Enteignung von Boden für gemeinnützige Zwecke“ angekündigt, wollte dies später aber nicht als Absage ans Privateigentum, sondern als Kampfinstrument gegen die „jüd. Grundspekulation“ und als Handhabe zur Durchführung großangelegter Siedlungspläne verstanden wissen. Zu Damaschke s. Th. HEUSS in: NDB III, S. 497 f.; W. WIPPERMANN in: BENZ/GRAML/WEISS, Enzyklopädie, S. 11 f.

⁶ Es hieß dort (o. Anm. 1): „Die Frage ist insbesondere für die *größeren Städte* von Bedeutung. Bei ihnen werden die meisten unbebauten Grundstücke, soweit diese noch in großen zusammenhängenden Flächen bestehen, von den Volksgenossen zu *kleingärtnerischen Zwecken* verwendet (Kleingartenland oder Schrebergärten). Schon die bisherige Besteuerung dieser Kleingärten ist mir gegenüber von dem Herrn Reichsarbeitsminister und dem Herrn Staatskommissar der Hauptstadt Berlin als untragbar bezeichnet worden. Die Grundsteuer, die nach Umstellung des Grundsteuersystems auf bodenreformerische Gedankengänge von derartigen Grundstücken zu erheben wäre, würde vollends unerträglich sein. Die übrigen unbebauten Grundstücke, die also nicht kleingärtnerisch genutzt werden, sind klein an Zahl und Wert. Bei Eigenheimbesitzern (die nach dem Gedankengang der Bodenreformer möglichst entlastet werden sollten) würde mit keiner Entlastung, sondern vielleicht sogar mit einer *höheren* Belastung zu rechnen sein, wenn zu einem einfachen Haus eine verhältnismäßig wertvolle (z. B. größere) Fläche gehört.[...] Die *Umstellung* der Grundsteuer auf das von den Bodenreformern geforderte System würde zu einer Erschütterung des Wirtschaftslebens führen. Zahlreiche Unternehmungen würden zusammenbrechen oder in wirtschaftliche Bedrängnis geraten. Die Hypothekengläubiger würden ihre Forderungen, die durch unbebaute Grundstücke gesichert sind, zum größten Teil verlieren. Sehr viele Volksgenossen, die ihre Ersparnisse zum Erwerb eines unbebauten Grundstücks verwendet haben, um auf ihm später ein Eigenheim zu errichten, würden den größten Teil ihrer Ersparnisse verlieren. Die gemeinen Werte der unbebauten Grundstücke würden in einem unaufhörlichen Fallen begriffen sein, so daß die Ermittlung der Steuerwerte (gemeinen Werte) außerordentlich schwierig und kaum durchführbar sein würde. Man könnte dagegen einwenden, daß es sich hierbei um Umstellungsschwierigkeiten handelt, die nun einmal nicht zu vermeiden sind und in Anbetracht der Größe des Ziels in Kauf genommen werden müssen. Dem wird jedoch entgegengehalten werden müssen, daß die gegenwärtige Zeit, in der die Reichsregierung ständig bemüht ist, die Wirtschaft zu beruhigen und ihre Lage zu verbessern, nicht geeignet ist, eine derartig folgenschwere Umstellung des Steuersystems einzuleiten.“

⁷ Vom 16. 10. 1934 (RGBl. I S. 1035); s. ARH II/1, Nr. 23 P. 1 c.

wertung sei eine Trennung der Werte für den Grund und Boden einerseits und für Gebäude andererseits bei der großen Masse der Grundstücke nicht vorgenommen worden. Eine solche Trennung würde also erst geschaffen werden müssen, wenn sie überhaupt technisch durchführbar sei (was bezweifelt wurde). Zum mindesten würde eine derartige Regelung zu einer ganz außerordentlichen Mehrbelastung der Behörden führen, da hiernach für alle bebauten Grundstücke nicht nur ein Wert, sondern zwei Werte festgestellt werden müßten. Auch die Rechtsmittel würden sich mindestens verdoppeln, da auch zahlreiche Steuerpflichtige, die sich mit dem Gesamtwert abfinden und daher bisher von einem Rechtsmittel absehen, nunmehr einen der beiden Teilwerte anfechten würden. Dazu komme, daß eine derartige Regelung zwangsläufig zu einer Erschwerung der Bewertungsmethode führen müsse; denn während bisher für die große Masse der Grundstücke, die Mietwohngrundstücke, die außerordentlich einfache Bewertung mit einem Vielfachen der Jahresrohmiete hätte angewandt werden können, würde für diese Bewertungsart künftig kein Raum mehr sein. Jedenfalls sei es völlig ausgeschlossen, die neue Bewertung, die bei einer Trennung der Werte für den Grund und Boden und die Gebäude erforderlich sei, für die Millionenzahl von Grundstücken so schnell vorzunehmen, daß die Grundsteuer auf dieser Grundlage ab 1. April 1937 erhoben werden könne; zu dieser Zeit würden noch nicht einmal die neuen Werte feststehen. Daraus würde sich also eine neue Verschiebung des allgemein als äußerst dringlich anerkannten Zieles, die Grundsteuer ab 1. April 1937 zu vereinheitlichen, ergeben. Das sei völlig untragbar. Es empfehle sich daher, zunächst einmal die Grundsteuer auf der Grundlage der jetzt festgestellten Einheitswerte zu vereinheitlichen und die Vorschläge, die die Reichsstelle für Raumordnung und das Reichsarbeitsministerium gemacht haben⁸, bis zur nächsten Einheitsbewertung in Ruhe mit der gebotenen Sorgfalt zu prüfen. Das habe auch den folgenden weiteren Vorteil: Die Vereinheitlichung der Grundsteuer auf der Grundlage der neuen Einheitswerte werde ohnehin sehr große Belastungsverschiebungen bringen, die erhebliche Schwierigkeiten machen würden. Es sei daher zweckmäßig, diese jetzt nicht noch durch die weiteren erheblich größeren Belastungsverschiebungen zu vermehren, die durch Verwirklichung der Pläne des Reichsarbeitsministeriums entstehen würden.

Die Vertreter der Ressorts einigten sich schließlich dahin, daß

die Grundsteuer zunächst einmal auf der Grundlage der Einheitswerte vom 1. Januar 1935 vereinheitlicht werden müsse. Die Vorschläge der Reichsstelle für Raumordnung und des Reichsarbeitsministeriums seien aber bis zur nächsten Einheitsbewertung mit Sorgfalt und unter Verwertung des zur Verfügung stehenden Zahlenmaterials auf ihre Durchführbarkeit und auf ihre Auswirkungen zu prüfen⁹.

II. Gebäudeentschuldungsteuer

Ein Vertreter vom *Reichsfinanzministerium* führte hierzu aus, daß es wohl nicht möglich sein werde, die von der Regierung Brüning versprochene Senkung der Hauszinssteuer (Gebäudeentschuldungsteuer) am 1. April 1937 durchzuführen¹⁰. Das Reich könne keine Mittel für den damit verbundenen Steuerausfall zur Verfügung stellen. Es sei sogar ungewiß, ob die Senkung in Höhe von 25 v. H., die am 1. April 1935 durch Gewährung von Anleihen eingetreten sei¹¹, über den 1. April

⁸ Außer den mündl. Ausführungen ihrer Vertreter vgl. auch die umfangreichen schriftl. Stellungnahmen der RfR und des RAM vom 13. bzw. 17.12. 1935; R 2/57954, Bl. 51–68.

⁹ Die RfR wiederholte mit Schreiben vom 18.1. und neuerlich am 19.10. 1936 ihre Forderung nach getrennter Besteuerung des städt. Grund- und Hausbesitzes; R 43 II/792, Bl. 88–106; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11737. Der RAM unterstützte sie darin (Schreiben an den RFM vom 31.10. 1936) und regte namentlich eine höhere Belastung ungenutzten städt. Baulands an; R 2/10692, Geh. 2 Bl. 103–109; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 21966. Jedoch wurden diese Vorschläge in das neue GrundsteuerG nicht aufgenommen; s. R 2/10694, Geh. 6.

¹⁰ Näheres zu dieser 1924 eingeführten und bis 1940 befristeten Landessteuer s. ARH II/1, Nr. 133 Anm. 22. Für das Rj. 1936 rechnete MR Kühne zu diesem Zeitpunkt (o. Anm. 4) mit einem Aufkommen von 700 Mio RM und einem Anleiheertrag nach dem Gesetz vom 30. 3. 1935 (u. Anm. 11) von 180 Mio RM.

¹¹ Durch das Gesetz zur Förderung des Wohnungsbaus vom 30. 3. 1935 (RGBl. I S. 469); s. ARH II/1, Nr. 133 Anm. 25.

1937 hinaus beibehalten werden könne. Wenn aber die Notwendigkeit bestehe, die Hauszinssteuer zum mindesten in der zur Zeit bestehenden Höhe weiter zu erheben, dann scheine ein Einbau der Hauszinssteuer in die Grundsteuer wegen der eintretenden großen Belastungsverschiebungen nicht möglich zu sein.

Ein Vertreter des *Reichsinnenministeriums* und ein Vertreter des *Reichswirtschaftsministeriums* forderten aus den Gründen, die das Reichsfinanzministerium in seinem Schreiben vom 23. November zusammengestellt habe¹², die nach der Höhe des Geldentwertungsgewinns abgestufte Belastung des Grundbesitzes (Hauszinssteuer) sobald wie möglich, möglichst schon zum 1.4. 1937, aufzugeben und die Hauszinssteuer mit der Grundsteuer zu verschmelzen. Ein Vertreter des *Reichsarbeitsministeriums* bezeichnete den 1. 4. 1937 für eine derartige Maßnahme als verfrüht.

Die Vertreter der Ressorts einigten sich schließlich dahin,

daß die Hauszinssteuer, wenn ihr Einbau in die Grundsteuer jetzt noch nicht durchführbar sei, in möglichst einfacher Form forterhoben werden müsse. Es sei zweckmäßig, die Anregung im Schreiben des Preußischen Finanzministers vom 23. Dezember 1935¹³ aufzugreifen, wonach das gesamte Soll der *Hauszinssteuer* in der Weise *erstarre*, daß es von dem alten Grundsteuerrecht formell losgelöst werde.

III. Grundsteuerbefreiungen

Ein Vertreter des *Reichsfinanzministeriums* wies auf die Notwendigkeit hin, die Befreiungsvorschriften möglichst einzuschränken. Bei der Fülle der bereits neu eingetretenen Befreiungen und Ausfälle (NSDAP und ihre Gliederungen, Autobahnen, Kanäle, Altstadt-sanierungen, Straßendurchbrüche, Sportplätze, Neubauten usw.) würde bei Vermehrung der Befreiungen eine *allgemeine Erhöhung der Steuerbelastung* nicht zu vermeiden sein. Es sei daher bereits der Gedanke gestreift worden, *alle Steuerbefreiungen, auch die der öffentlichen Hand, zu streichen*. Diesem Vorschlag stünde jedoch besonders folgendes Bedenken entgegen: Der *Finanzausgleich* zwischen dem Reich und den Ländern und zwischen den Ländern und Gemeinden würde bei einer solchen Regelung völlig verändert werden; man denke z. B. an den außerordentlichen Zuwachs an Besteuerungsmasse, der für die Behördenstädte (insbesondere Berlin) eintreten würde. Vor allem aber würden für die Änderung der Finanzausgleichsregelungen keine Unterlagen zur Verfügung stehen, da über den Wert und die nach ihm zu entrichtende Grundsteuer für den in Betracht kommenden Grundbesitz nichts bekannt sei. Dieses Bedenken stünde der Verwirklichung des Gedankens entgegen. Zum mindesten wäre es aber alsdann unbedingt erforderlich, die Befreiungen *nur den Gebietskörperschaften*, nicht auch den anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts zu gewähren.

Der Vertreter des *Reichsernährungsministeriums* wendete sich gegen eine solche Regelung und wünschte Steuerbefreiung für sämtliche Grundstücke des Reichsnährstands. Bei Streichung *aller* Befreiungen (auch für die Gebietskörperschaften) würde sich selbstverständlich auch der Reichsnährstand damit abfinden müssen.

Vom *Reichsfinanzministerium* wurde auf die Folgen hingewiesen, die eine Befreiung des Reichsnährstands nach sich ziehen würde. Es sei richtig, daß dem Reichsnährstand eine wichtige Stellung im Staatsleben zukomme. Dieser Gedanke treffe aber auch auf andere Einrichtungen zu; z. B. verfolge die Arbeitsfront ebenfalls staatspolitisch hervorragende Ziele (Beseitigung des Klassenkampfes). Man könne ihr die Befreiung nicht verweigern, wenn man sie dem Reichsnährstand gewähre. Es würde sich aber noch eine Fülle von weiteren Verbänden melden, um aus ähnlichen Gründen Steu-

¹² Das RFM hatte dort (o. Anm. 1) argumentiert, die Bemessung der Steuerhöhe nach dem Inflationsgewinn könne „nicht für alle Zukunft“ aufrechterhalten bleiben: 13 Jahre nach der Währungsreform sei es „angezeigt, unter die Maßnahmen zum Ausgleich der Geldentwertung einen Schlußstrich zu ziehen. Die Steuer, die bisher unter diesem Gesichtspunkt erhoben wurde, muß alsdann, soweit ihr Aufkommen noch benötigt wird, als Dauersteuer ohne Berücksichtigung des Geldentwertungsgewinns erhoben werden. Das läuft auf eine Verschmelzung der Gebäudeentschuldungsteuer mit der Grundsteuer hinaus“.

¹³ R 2/57954, Bl. 87–96.

erbefreiung zu erlangen. Es sei dabei zu denken an den Lehrerbund, den Beamtenbund, den Juristenbund, den Ärztenbund, den Bund Deutscher Technik usw., ferner an die große Zahl der Wirtschaftsverbände (Wirtschaftsgruppen). Dazu würden die Ansprüche aller Träger der Sozialversicherung kommen. Ein Halten sei dann wohl nicht mehr möglich.

Der Vertreter des *Reichsinnenministeriums* vertrat mit Rücksicht auf diese weitgehenden Folgen den Standpunkt, daß eine völlige Streichung der Steuerbefreiungen, auch derjenigen der Gebietskörperschaften, das beste sei. Dagegen habe allerdings das Reichsfinanzministerium das Bedenken vorgebracht, daß für die dann erforderliche Regelung des Finanzausgleichs vorläufig noch die Zahlenunterlagen fehlten. Dieses Bedenken müsse er anerkennen. Es sei jedoch der folgende Ausweg denkbar: Es könnte für eine gewisse kurze Übergangszeit den am geltenden Finanzausgleich beteiligten Körperschaften die Grundsteuer erstattet werden, wie dies jetzt bereits bei der Körperschaftsteuer für die Versorgungsbetriebe dieser Körperschaften vorgesehen sei¹⁴. Nach Ablauf der Übergangszeit würde man das Zahlenmaterial haben, auf dessen Grundlage der Finanzausgleich neu geregelt werden könne.

Ein Vertreter des *Reichsarbeitsministeriums* begrüßte diesen Vorschlag. An sich habe das Reichsarbeitsministerium auch Sonderwünsche auf Steuerbefreiung, insbesondere für die Träger der Sozialversicherung und für die gemeinnützigen Unternehmen. Diese Wünsche würde es aber bei der vorgeschlagenen großzügigen Neuordnung zurückstellen. Im übrigen sei der Vorschlag, auf *alle* Steuerbefreiungen zu verzichten, grundsätzlich der allein richtige, der dem Charakter der Realsteuern allein entspreche¹⁵. Ebenso wie für den öffentlichen Zwecken dienenden Grundbesitz alle anderen Grundstückslasten (z. B. Straßenanliegerbeiträge, Straßenreinigungskosten, Müllabfuhr usw.) zu entrichten seien, sei kein Grund einzusehen, weshalb er von dem normalen Unkostenfaktor „Grundsteuer“ befreit sein soll. In der Aussprache hierzu wurde auch darauf hingewiesen, daß auch bei den Postgebühren und Eisenbahngebühren keinerlei Ausnahmen – auch nicht für die öffentliche Hand – bestehen.

Ein Vertreter des *Preußischen Finanzministeriums* sprach sich mit Rücksicht auf die Folgen, die sich aus der Stellungnahme des Reichsernährungsministeriums ergäben, ebenfalls für Streichung sämtlicher Befreiungen aus und hob hervor, daß dadurch auch eine wesentliche Verwaltungsvereinfachung erzielt werde. Die Streitigkeiten über die Anwendung von Befreiungsvorschriften belasteten die Steuerbehörden außerordentlich. Diese Belastung sei vielleicht größer als die Arbeit, die künftig durch die Bewertung der bisher befreiten Grundstücke entstehe.

Ein Vertreter des *Reichsfinanzministeriums* wies darauf hin, daß durch eine Streichung der generellen Befreiungen die Sonderbefreiungen, die nur eine Hinausschiebung des Beginns der Steuerpflicht darstellten (Steuerbefreiung für Neubauten und für ländliche Siedlungen), nicht in Frage gestellt würden.

Das *Ergebnis* der Aussprache kann folgendermaßen *zusammengefaßt* werden:

Generelle Befreiungen werden in das Reichsgrundsteuergesetz nicht aufgenommen. Es werden also auch das Reich, die Länder und die Gemeinden, selbst mit ihrem öffentlichen Zwecken dienenden Grundbesitz, steuerpflichtig. Die Grundsteuer wird z. B. insbesondere für die Dienstgebäude aller Reichs-, Staats- und Gemeindebehörden, alle Kasernen und Militärübungsplätze, alle Schulen, Theater, Museen usw. zu entrichten sein. Wenn *alle* Steuerbefreiungen wegfallen und insbesondere auch die des Reichs gestrichen wird, so ist die Folge davon, daß auch die Befreiung der NSDAP, die ja durch das Gesetz vom 15. 4. 1935 in

¹⁴ Durch § 39 des *SteueranpassungsG* vom 16. 10. 1934 (RGBl. I S. 925); s. ARH II/1, Nr. 12 Anm. 26, 27.

¹⁵ Analog hierzu hatte auch der RFM im Schreiben vom 23.11. 1935 (o. Anm. 1) betont, „daß die Befreiung von der Grundsteuer zu einer Verschiebung der Verhältnisse und damit zu einem *falschen Bild* bei den Beteiligten führt. Die Wirtschaftlichkeit, die dem Grundstück als solchem beizumessen ist, wird durch die Steuerbefreiung des Grundstücks verschleiert. Die Steuerlasten, die bei einer normalen Ertragsberechnung berücksichtigt werden müßten, bleiben hier außer Betracht. Die Befreiung von der Grundsteuer verschiebt die Kalkulationsgrundlage. Der nachgewiesene wirtschaftliche Erfolg ist mit den Erträgen anderer, nicht von der Grundsteuer befreiter Gegenstände nicht vergleichbar“.

grundsteuerlicher Hinsicht dem Reich gleichgestellt wurde¹⁶, entfällt, ebenso die ihrer Gliederungen und der im Gesetz vom 15. 4. 1935 begünstigten Verbände¹⁷. Wenn bei öffentlicher Zweckbestimmung eine Befreiung nicht mehr gewährt wird, so ist selbstverständlich auch für die Befreiung aus dem Gesichtspunkt der Gemeinnützigkeit oder Mildtätigkeit kein Raum mehr¹⁸. Eine Ausnahme ist nur für Straßen, Plätze, Denkmäler usw. zu machen. – Inwieweit einer Streichung der Befreiung für Religionsgesellschaften das Konkordat entgegensteht, ist noch zu prüfen.

Da die Unterlagen für die alsdann erforderliche Neuregelung des Finanzausgleichs zur Zeit noch fehlen, wird dem Vorschlag des Reichsinnenministeriums entsprechend bis zur Sammlung des notwendigen Materials den am Finanzausgleich beteiligten Körperschaften die Grundsteuer für ihren öffentlichen Zwecken dienenden Grundbesitz erstattet oder für diese Übergangszeit ihre Belastung in anderer Weise ausgeglichen oder ausgesetzt.

IV. Verwaltung der Grundsteuer und der Gebäudeentschuldungsteuer

[...]¹⁹

V. Grundsteuer der Gemeindeverbände und der Länder

a) Gemeindeverbände

Es wurde festgestellt, daß zur Deckung des Haushaltsbedarfs der Gemeindeverbände, soweit dieser nicht durch Reichssteuerüberweisungen, eigene Steuern und sonstige Einnahmen gedeckt ist, gegenwärtig im Reichsgebiet zwei Methoden bestehen: In *Bayern* und einigen anderen Ländern erheben die Gemeindeverbände Zuschläge zu den Realsteuern unmittelbar vom Steuerpflichtigen in gleicher Weise wie die Gemeinden selbst; sie treten also dem Steuerpflichtigen gegenüber als Steuergläubiger auf. In *Preußen* und anderen Ländern erheben die Gemeindeverbände jedoch die Realsteuern nicht unmittelbar vom Steuerpflichtigen; die Realsteuern bilden hier vielmehr nur eine Berechnungsgrundlage für die Verteilung des Haushaltsbedarfs des Gemeindeverbands auf die Gemeinden. Wie die Gemeinde den von ihr angeforderten Umlagebetrag aufbringt, ist ihr überlassen; sie braucht sich ihn nicht unbedingt durch eine entsprechende Erhöhung ihres Realsteuerzuschlags zu beschaffen, sondern kann ihn auch auf andere Weise (z. B. durch eigene Einnahme aus Wäldern) decken. Nach der preußischen Regelung steht also dem Steuerpflichtigen nicht auch der Gemeindeverband, sondern nur die Gemeinde als Steuergläubiger gegenüber.

Es bestand Einverständnis darüber, daß das preußische System den Vorzug verdient und einheitlich im Reich ab 1. April 1937 eingeführt werden soll.

b) Länder

Hier standen drei Fragen zur Erörterung:

¹⁶ Gesetz über die Befreiung des Grundbesitzes der Nationalsozialist. Dt. Arbeiterpartei von der Grundsteuer und der Gebäudeentschuldungsteuer vom 15. 4. 1935 (RGBl. I S. 508).

¹⁷ Steuerbefreit waren auch: SA, SS, NSKK, HJ, NSDStB, NS-Frauenschaft, NSV, NSKOV, Reichsluftschutzbund, FAD, Techn. Nothilfe und Volksbund für das Deutschtum im Ausland.

¹⁸ Zur Begründung vgl. das Schreiben des RFM vom 23.11. 1935 (o. Anm. 1): „Die neuere Rechtsentwicklung ist dazu übergegangen, die Steuerbefreiungen wegen Gemeinnützigkeit einzuschränken. Das neue Körperschaftsteuergesetz und das neue Vermögensteuergesetz lassen diese Entwicklungsrichtung erkennen. Das neue Umsatzsteuergesetz hat die Befreiung wegen Gemeinnützigkeit nicht mehr beibehalten. Für die Grundsteuer als Objektsteuer besteht besonderer Grund, sich dieser Entwicklung anzupassen. Diese Erwägung würde dazu führen, für die Grundsteuer auf die Befreiung unter dem Gesichtspunkt der Gemeinnützigkeit ganz zu verzichten. Ob dabei auch der Befreiungsgrund der *Mildtätigkeit* zu streichen wäre, wird zu prüfen sein.“ Die genannten Steuergesetze, sämtlich vom 16. 10. 1934, s. ARH II/1, Nr. 23 P. 1. Generell vgl. Dok. Nr. 69.

¹⁹ Betrifft die verwaltungstechn. Frage, ob mit der Veranlagung der Grundsteuer auch die der Hauszinssteuer ab 1. 4. 1937 auf die Finanzämter übergehen sollte; vgl. Dok. Nr. 35 c Ziff. III.

– 1.

Sollen die Länder ab 1. April 1937 sowohl von der Grundsteuer als auch von der Gewerbesteuer ausgeschlossen und diese Steuern zu reinen Gemeindesteuern gemacht werden?

– 2.

Soll dies zunächst nur hinsichtlich der Gewerbesteuer geschehen, nicht aber auch hinsichtlich der Grundsteuer?

– 3.

Wenn die Länder an der Grundsteuer noch teilnehmen, sollen sie ebenso wie die Gemeindeverbände ihre Steuer nur in Form von Umlagen erheben?

Zu 1 und 2: Ein Vertreter des *Reichsinnenministeriums* bejahte die Frage zu 1. Er betonte, daß der völlige Ausschluß der Länder von den Realsteuern ein großer Schritt auf dem Weg der Reichsreform sei. Die Länder würden sich durch Erhöhung ihres Anteils an den Reichsüberweisungssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer) schadlos halten müssen. Es sei zwar zutreffend, daß, wenn man für den Verzicht der Länder auf die Realsteuern lediglich die Gemeindeanteile an den Reichsüberweisungssteuern in gleicher Höhe kürzt, zwar ein Ausgleich für die *Summe aller* Gemeinden herbeigeführt werde, für zahlreiche *einzelne* Gemeinden jedoch sich außerordentliche Verschiebungen (Mehraufkommen oder Minderaufkommen) ergeben könnten. Das ließe sich jedoch ohne Schwierigkeiten durch eine anderweitige Regelung des Finanzausgleichs zwischen Land und Gemeinden in Ordnung bringen. In einzelnen Ländern reiche allerdings die Summe der Gemeindeanteile an den Reichsüberweisungssteuern nicht aus, um den Ausfall des Landes an Realsteuern zu decken; das seien die Länder, in denen die Gemeindeanteile an Überweisungssteuern niedriger seien als das Landesaufkommen an Realsteuern. In diesen Ländern müßte ein Ausgleich durch anderweitige Regelung der Aufgaben- und Lastenverteilung herbeigeführt werden; die anderweitige Regelung der Aufgaben- und Lastenverteilung müsse dabei selbstverständlich, um die hierin bestehenden Verschiedenheiten nicht noch zu vergrößern, sondern auch hierin eine möglichst Einheitlichkeit herbeizuführen, nach den Richtlinien des Reichs erfolgen.

Vom *Preußischen Finanzministerium* wurden Zweifel geltend gemacht, ob es schon jetzt möglich sei, die Länder sowohl von der Grundsteuer als auch von der Gewerbesteuer auszuschließen. Man müsse sich zunächst auf die Gewerbesteuer beschränken; das Aufkommen des Landes an *Gewerbesteuer* aus einer einzelnen Gemeinde decke sich mit dem Anteil der Gemeinde an Reichsüberweisungssteuern viel besser als das Aufkommen des Landes an der betreffenden *Grundsteuer*. Hinzu komme, daß eine derartige Regelung in Preußen, also in drei Fünfteln des Reichsgebiets, bereits bestehe.

Zu 3: Für den Fall, daß die Länder nur von der Gewerbesteuer ausgeschlossen werden und an der Grundsteuer beteiligt bleiben, bezeichnete ein Vertreter des *Reichsinnenministeriums* es als dringend wünschenswert, daß die Länder ihren Bedarf an Grundsteuer ebenso wie die Gemeindeverbände nur in Form von Umlagen erheben (vgl. oben zu a). Eine derartige Regelung würde zur Vorbereitung der Reichsreform förderlich sein. Ein Vertreter des *Preußischen Finanzministeriums* wies gegenüber diesem Vorschläge auf die Bedenken hin, die am Schluß des preußischen Schreibens vom 23. Dezember 1935 hervorgehoben seien²⁰. Der Vertreter des *Reichsinnenministeriums* hielt diese Bedenken für nicht unüberwindlich²¹.

²⁰ Es hieß dort (o. Anm. 13): „Auch gegen den Verzicht der Länder auf Erhebung der Grundsteuer und Ersatz *durch Umlagen* auf die Gemeinden oder Gemeindeverbände habe ich nicht unerhebliche Bedenken. Die Erhebung von Umlagen durch das Land, die ja nur nach dem Soll von Grundbeträgen erfolgen kann, würde nach sich ziehen, daß die Gemeinden auch die bisher vom Staate getragenen Ausfälle bei der Staatssteuer tragen müßten, was bei der jetzigen Höhe der staatlichen Grundsteuer eine starke Gefahr für die Gemeinden mit sich bringen müßte; oder die Gemeinden müßten dieses Risiko durch eine weitere Erhöhung der Grundsteuer, die auf jeden Fall unterbleiben muß, zu vermeiden suchen. Andererseits kann m. E. der Staat seinen Einfluß auf Ermäßigung, Niederschlagung oder Erlaß der Grundsteuer bei der zurzeit bestehenden Anspannung im Interesse der Steuerpflichtigen nicht aus der Hand geben.“

Auch in einem Nachtrag vom 29.1. 1936 verwarf PrFM Popitz strikt eine bloße Umlagebeteiligung der Länder an der Grundsteuer: „Keinesfalls vermag ich der Auffassung zuzustimmen, daß die Einführung des Umlageverfahrens der Vorbereitung der Reichsreform förderlich sein würde“. Mit Durchführung der Reichsreform werden die Länder verschwinden und ihre jetzigen Aufgaben werden im wesentlichen auf das Reich übergehen. Selbst wenn die künftigen Gaue in weiterem Umfange eigene Zuständigkeiten erhalten sollten, als sie etwa heute die preußischen Provinzen haben, fällt der weitaus größte Teil der jetzigen Länderaufgaben und -ausgaben (innere und allgemeine Verwaltung, Polizei, Unterrichtswesen) zweifellos nicht auf die Gaue, sondern auf das Reich. Das Reich wird daher auch die Einnahmequellen der jetzigen Länder im wesentlichen an sich ziehen müssen. [...] Solange aber die Länder noch bestehen, kann m. E. von dem Grundsatz nicht abgewichen werden, daß die Grundsteuer und die Hauszinssteuer zwar reichsrechtlich geregelt, aber ihrer Natur nach Landessteuern sind und daher das Land unmittelbar als Steuergläubiger in Erscheinung treten muß. Was für die künftigen Reichsgaue richtig und zweckmäßig sein wird, paßt nicht für die Länder, die nach dem Maß ihrer Zuständigkeiten durchaus keine Kommunalverbände sind, sondern mit dem Reich zusammen den deutschen Staat darstellen. Es wird immer ein schiefes Bild geben, wenn man bei den heutigen Maßnahmen die Gaue, die nun einmal noch nicht vorhanden sind, als vorhanden fingiert und dabei die nach ihrem Gebietsumfang und ihren Zuständigkeiten so völlig anders gearteten Länder diesen künftigen, in ihrer Gestaltung noch nebelhaften Gebilden gleichzustellen sucht.“ R 2/57954, Bl. 196–199.

²¹ Fortführung der Beratung s. Dok. Nr. 35.

Zitierhinweis

Nr. 2 Referentenbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 7. Januar 1936, 9.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d002>